

REGIME JURÍDICO DO MILITAR ESTADUAL ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA (LEI N. 7.990/2001 - ARTS 1º AO 59)

Tendo em vista o bloco anterior, vamos dar continuidade aos artigos que tratam sobre a reintegração e os seguintes.

§ 5º – O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos Policiais Militares que tenham exercido ou que se encontrem no exercício de mandato eletivo estadual no momento da edição desta Lei, vedado o pagamento, em caráter retroativo, de diferenças remuneratórias de qualquer natureza em decorrência da aplicação do disposto neste parágrafo.

§ 6º – Para fins de reversão, prevista no inciso II deste artigo, é obrigatório que o Policial Militar não tenha atingido a idade limite de 60 (sessenta) anos.

Obs.: Não retornaria à ativa.

Art. 15. A reintegração é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado ou o resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial, por sentença transitada em julgado, ou pela via administrativa, nos termos do art. 91 desta Lei.

Obs.: Ato de demissão julgado e considerado ILEGAL, razão pela qual deve ser ANULADO. Reintegração gera direitos.

CAPÍTULO II DAS SITUAÇÕES INSTITUCIONAIS DA POLÍCIA MILITAR

Art. 16. Os policiais militares encontram-se organizados em carreira, em uma das seguintes situações institucionais:

I – na ativa:

a) os de carreira;

<REVOGADO>

b) os convocados;

Revogado pelo art. 12 da Lei n. 14.039 de 20 de dezembro de 2018.

c) os praças especiais.

d) os agregados;

e) os excedentes;

Obs.: Aumento do efetivo fixado em lei.

f) os ausentes e desertores;

ANOTAÇÕES

Obs.: Transgressão e crime. Deserção crime propriamente militar e transgressão o fato de permanecer ausente por mais de 24 horas.

g) os desaparecidos e extraviados.

Obs.: Desaparecidos e extraviados em razão da atividade. Paradeiro ignorado por mais de oito dias para os desaparecidos e desertores, e mais de 30 dias para os extraviados.

II – na inatividade:

a) os da reserva remunerada;

b) os reformados.

III – os da reserva não remunerada.

Art. 17. O policial militar de carreira é aquele que se encontra no desempenho do serviço policial militar a partir da conclusão com aproveitamento, do respectivo curso de formação.

Obs.: Ascensão é possível para quem está no serviço, da ativa.

Art. 18. O policial militar da reserva remunerada, por conveniência da Administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado, por ato do Governador do Estado para o exercício das funções a serem estabelecidas em regulamento.

Obs.: O convocado passa a ser da ativa.

Redação de acordo com a Lei n. 14.039 de 20 de dezembro de 2018.

Redação original: “Art. 18 – O policial militar da reserva remunerada, por conveniência da Administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado.

§ 1º – O policial militar convocado nos termos deste artigo permanece na condição de inativo, fazendo jus a uma indenização a ser fixada em regulamento, enquanto perdurar a convocação.

Redação de acordo com a Lei n. 14.039 de 20 de dezembro de 2018. Redação original: “§ 1º – O policial militar convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá, fazendo jus ao respectivo acréscimo no seu tempo de serviço e a uma indenização no valor de 30% (trinta por cento) dos seus proventos, enquanto perdurar a convocação.”

§ 2º – Sobre a indenização de que trata o § 1º deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.

Obs.: Indenização de caráter precário e é provisória.

§ 3º – Fica vedado o recebimento, por parte dos convocados, de qualquer acréscimo remuneratório durante o período da convocação.

ANOTAÇÕES

§ 4º – A indenização de que trata o § 1º deste artigo tem caráter transitório, devida apenas durante o período de convocação, não constitui base de cálculo para qualquer vantagem, inclusive as decorrentes de tempo de serviço e não é passível de incorporação aos proventos.

Obs.: Os proventos são percebidos pelo inativo, logo a indenização não será levada para a inatividade.

§ 5º – A convocação de que trata este artigo possui caráter excepcional e terá a duração de até 24 (vinte e quatro) meses, admitida 01 (uma) única prorrogação por igual período, vedado o exercício de cargo ou função de comando, direção e chefia.

Obs.: Comando, direção e chefia são próprias do militar ativo.

§ 6º – Não implicará em convocação, a nomeação para cargo em comissão

§ 7º – O policial militar convocado deverá atender aos seguintes requisitos:

I – ter sido transferido para a reserva remunerada nos termos da lei;

II – ter aptidão física e mental para o exercício da atividade, comprovada por inspeção de saúde, renovada anualmente;

III – não se encontrar em exercício de cargo, de função ou de emprego público no âmbito do Estado da Bahia, da União, de outros Estados e de Municípios;

IV – não estar respondendo a inquérito policial, processo disciplinar ou processo criminal.

§ 8º – Sempre que a demanda exceder a oferta de vagas para a convocação, o policial militar será selecionado atendendo aos seguintes critérios, por ordem de preferência:

I – menor tempo de inatividade;

II – menor idade;

III – residência na área territorial de responsabilidade do órgão ou da entidade onde exercerá suas atividades;

IV – melhor comportamento quando da passagem para a inatividade.

§ 9º – A dispensa antes do término do prazo fixado para a convocação poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

Obs.: 24 meses, podendo ser renovável uma única vez.

I – por requerimento do policial militar convocado;

II – pelo não atendimento dos requisitos previstos no § 7º deste artigo;

Obs.: § 7º – O policial militar convocado deverá atender aos seguintes requisitos: I – ter sido transferido para a reserva remunerada nos termos da lei;



10m

ANOTAÇÕES

- II – ter aptidão física e mental para o exercício da atividade, comprovada por inspeção de saúde, renovada anualmente;
- III – não se encontrar em exercício de cargo, de função ou de emprego público no âmbito do Estado da Bahia, da União, de outros Estados e de Municípios;
- IV – não estar respondendo a inquérito policial, processo disciplinar ou processo criminal.
- III – por ato do Governador, mediante solicitação fundamentada do Comandante Geral, para garantia da hierarquia e disciplina;
- IV – pelo alcance da idade limite prevista para a reforma *ex officio*;

Obs.: Não retorna mais ao serviço ativo.

V – quando cessada a necessidade do serviço.

§ 10 – O policial militar convocado, além da indenização prevista no § 1º deste artigo, também fará jus:

- I – ao uso do uniforme e equipamentos;

Obs.: Verba Indenizatória.

- II – a diárias de viagem e transporte, nos termos da legislação vigente;

Obs.: Verba Indenizatória.

- III – ao auxílio transporte e auxílio alimentação, nos termos da legislação vigente;

IV – a 30 (trinta) dias de descanso após 12 (doze) meses de exercício, não sendo devido o pagamento da indenização a que se refere o § 1º deste artigo no período.

Obs.: Férias.

§ 11 – Durante o período da convocação, ficam os policiais militares sujeitos às normas administrativas e de serviço em vigor nos órgãos em que atuarem, e às normas de hierarquia e disciplina da Corporação.

§ 12 – O número de convocados nos termos deste artigo não poderá ultrapassar o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo da Corporação.

§ 13 – O policial militar convocado poderá ser designado para atuar nos Poderes Judiciário e Legislativo, no Ministério Público, na Defensoria Pública do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas dos Municípios, bem como nos Órgãos Federais e de outros Estados e Municípios, mediante celebração de convênio do qual não resulte ônus para o Poder Executivo.

Art. 18. Regulamentado pelo Decreto n. 18.903 de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 19. Os Praças Especiais são os Aspirantes a Oficial, Alunos dos diversos cursos de formação.

Art. 20. Integram a categoria dos Praças Especiais:

- I – os Aspirantes a Oficial;

ANOTAÇÕES

- II – os Alunos do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares;
- III – os Alunos do Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar;
- IV – os Alunos do Curso de Formação Oficiais Auxiliares;
- V – os Alunos do Curso de Formação de Sargentos;
- VI – os Alunos do Curso de Formação de Soldados.

§ 1º – Equiparam-se aos Alunos do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares, os Alunos do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares realizados na Polícia Militar da Bahia ou em outras Instituições militares.



Obs.: Equiparação entre o CFO PM e CFO BM.

§ 2º – Durante o período de realização do curso profissionalizante, os alunos oficiais receberão, a título de bolsa de estudo, o equivalente a 30% (trinta por cento) os do 1º ano, 35% (trinta e cinco por cento) os do 2º ano e 40% (quarenta por cento) os do 3º ano, da remuneração do posto de 1º Tenente.

Redação de acordo com o art. 3º da Lei n. 11.920, de 29 de junho de 2010. Redação original: “§ 2º – Durante o período de realização do curso profissionalizante, o Aluno Oficial receberá, a título de bolsa de estudo, o equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do posto de Tenente e o Aluno a Soldado o equivalente a um salário mínimo.”

§ 3º – Na hipótese de ser policial militar de carreira, o Aluno poderá optar pela percepção da bolsa de estudo de que trata o parágrafo anterior ou pela remuneração do seu posto ou graduação, acrescida das vantagens pessoais.

Art. 21. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Quadro, nela permanecendo sem número.

Obs.: Agregação é exclusiva do militar ativo.

Art. 22. O policial militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, como em serviço ativo, quando:

- I – nomeado para cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em Lei, não previsto no Quadro de Organização da Polícia Militar;
- II – estiver aguardando sua transferência, a pedido ou “*ex officio*”, para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivarem.

Obs.: Exemplo: tempo de serviço, idade.

Art. 23. O policial militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:

- I – ter sido julgado incapacitado, temporariamente, para o serviço policial militar e submetido a gozo de licença para tratamento de saúde própria, a pedido ou *ex officio*, ou por motivo de acidente;
- II – ter ultrapassado doze meses em licença para tratamento de saúde própria;

ANOTAÇÕES

III – ter entrado em gozo de licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro;

IV – ter ultrapassado seis meses contínuos em gozo de licença para tratar de saúde de pessoa da família;

V – ter sido julgado incapaz **definitivamente**, enquanto tramita o processo de reforma;



Obs.: processo de reforma de incapacidade definitiva.

VI – ter sido considerado oficialmente extraviado;

Obs.: Paradeiro ignorado.

VII – ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

Obs.: Art. 187, CPM, período superior a 8 dias, caracterizando crime militar.

VIII – ter, como desertor, se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;

IX – se ver processar administrativamente ou através de processo judicial, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça;

X – ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a seis meses, por sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, incluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;

Obs.: Exemplo: 1 ano de detenção. SURSIS (suspensão condicional do processo).

XI – ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar ou em outros diplomas legais, penais ou extrapenais;

Obs.: Pena principal, por exemplo, comércio ilegal pelo oficial.

XII – ter passado à disposição de órgão ou entidade da União, de outros Estados, do Estado ou do Município, para exercer cargo ou função de natureza civil;

XIII – ter sido nomeado para qualquer cargo, emprego ou função público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta.

XIV – ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte dez ou mais anos de serviço;

XV – permanecer desaparecido por mais de trinta dias, na forma do art. 30 desta Lei.



Obs.: Militar extraviado, por mais de oito dias.

ANOTAÇÕES

Parágrafo único – A agregação do policial militar é contada da seguinte forma:

- a) nos casos dos incisos I, II e IV, a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento;
- b) nos casos dos incisos III, V, VI VII, VIII, IX, X, XI e XV, a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento;
- c) nos casos dos incisos XII e XIII, a partir da data da posse no cargo até o regresso à Polícia Militar ou transferência “*ex officio*” para a reserva;
- d) no caso do inciso XIV, a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Polícia Militar, se não houver sido eleito.

Art. 24. O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais militares ou militares mais graduados ou antigos.

Art. 25. O policial militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, ao órgão de pessoal da Instituição, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava.

Obs.: Adido é ficar à disposição.

Parágrafo único – O policial militar agregado, quando no desempenho de cargo policial militar, ou considerado de natureza policial militar, concorrerá à promoção, por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado.

Art. 26. A agregação se faz:

- I – por ato do Governador do Estado ou da autoridade por ele delegada, quanto aos Oficiais;
- II – por ato do Comandante Geral ou da autoridade por ele delegada, quanto aos praças.

Art. 27. Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial militar que:

- I – tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, seja revertido ao respectivo Quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo;
- II – seja promovido por bravura, sem haver vaga;
- III – sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu Quadro, em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição;
- IV – tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Francisco Wagner Lobo Pereira.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
